

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO
DE TITULARES CONDOMINIO
STELLA MARIS

Demandantes,

v.

CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y
COMPAÑÍA A,

Demandados

CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899

SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; INJUNCTION
ESTATUTARIO LEY DE CONDOMINIOS Y
ART 14.1 LEY DE REFORMA DE PERMISOS

MOCION EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y EN SOLICITUD DE DESESTIMACION

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN la parte demandada, **Corporación Colón Prieto** (en adelante “Corporación”), por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente,

EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:

El pasado 29 de abril de 2025 la parte demandante presentó, *Moción Solicitando la Desestimación de la Reconvención por Falta de Jurisdicción sobre la Materia y por Prescripción*. Mediante la misma, expuso en síntesis y en lo pertinente que, procede la desestimación de la reconvención presentada por la siguientes razones: (1) por este Honorable Tribunal carecer de jurisdicción sobre la materia para atender las reclamaciones alegadas en la reconvención, y ser el foro administrativo quien tiene jurisdicción primaria y exclusiva; (2) por entender que la adjudicación del presente caso requeriría la presencia de terceros que nos son parte ni están presentes en el caso de epígrafe; (3) por la parte demandada carecer de legitimación activa para reclamar a nombre del titular del Apartamento 9 A.

Luego de un análisis objetivo sobre las alegaciones presentadas por la Junta de Directores del Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris (CTSM), resulta forzoso traer nuevamente ante la consideración de este Honorable Tribunal los siguientes asuntos. *Veamos*.

1. Entendemos importante destacar en primer lugar que, el CTSM paralelamente y con conocimiento de la Demanda Contra Tercero presentada contra éstos en el caso civil: *Edward J. Fitzgerald III y otros vs. Corporación Colón Prieto vs. Consejo de Titulares Stella Maris y Otros Civil Núm.: SJ2022CV08480*, presentó contra el aquí demandando, Corporación Colón Prieto, la demanda de epígrafe.

2. En la demanda de epígrafe, la Junta de Directores del CTSM, presentó alegaciones de

hechos y de derecho que se encuentran relacionadas directa o indirectamente con la Demanda, *Edward J. Fitzgerald III y otros vs. Corporación Colón Prieto vs. Consejo de Titulares Stella Maris y Otros*, Civil Núm.: SJ2022CV08480, en torno a la controversia **sobre los trabajos de remodelación en el apartamento 10-A perteneciente al demandado y sobre los permisos de construcción. La controversia relacionada directamente a los trabajos de remodelación y la identidad de las partes en el presente caso**, nos obligó necesariamente a solicitar la consolidación del caso de epígrafe con el caso número SJ2022CV08480, para evitar la multiplicidad de pleitos y determinaciones que puedan resultar incompatibles. De hecho, dicha solicitud de consolidación **se encuentra sometida para la consideración del Tribunal** en el caso número SJ2022CV08480, desde el 31 de marzo de 2025.

3. De igual modo, en cuanto a la solicitud de desestimación de la demandante por falta de jurisdicción sobre la materia, informamos que **la misma controversia también se encuentra sometida para la consideración del Tribunal** en el caso, *Edward J. Fitzgerald III y otros. vs. Corporación Colón Prieto vs. Consejo de Titulares Stella Maris y Otros Civil Núm.: SJ2022CV08480*, junto a la oposición a la referida solicitud presentada por los aquí comparecientes.

4. Por otro lado, la alegación de la parte demandante sobre que, para la adjudicación de la reconvención presentada por los aquí comparecientes, sería necesaria la presencia de terceros que no son parte en el presente pleito, como lo es el titular del Apartamento 9A, reafirma nuevamente nuestra contención de que el presente asunto debe ser ventilado en el caso *Edward J. Fitzgerald III y otros vs. Corporación Colón Prieto ss. Consejo de Titulares Stella Maris y Otros Civil Núm.: SJ2022CV08480*, donde se encuentran incluidas todas las partes.

5. Considerando lo anterior, entendemos respetuosamente que este Honorable Tribunal por economía procesal y para evitar determinaciones que puedan resultar incompatibles, debería conceder deferencia a los **asuntos que se encuentran sometidos ante la consideración del Tribunal** en el caso, *Edward J. Fitzgerald III y otros vs. Corporación Colón Prieto Vs. Consejo de Titulares Stella Maris y Otros Civil Núm.: SJ2022CV08480* y desestimar la demanda de epígrafe.

6. Ahora bien, de este Honorable Tribunal entender que procede únicamente la desestimación de la reconvención presentada en el presente pleito, esto inevitablemente podría provocar **determinaciones incompatibles** con los remedios solicitados en el caso de *Edward J.*

Fitzgerald III y otros. vs. Corporación Colón Prieto vs. Consejo de Titulares Stella Maris y Otros Civil Núm.: SJ2022CV08480. Esto responde al hecho de que la controversia sobre la instalación de las ventanas en la terraza del apartamento 10-A, está directamente relacionada a un problema de filtración que es el objeto de la reclamación de daños por la parte demandante en dicha demanda.

7. En resumen, no existe ningún impedimento en ley para que los demandantes no puedan presentar sus alegaciones y reclamos mediante enmiendas a las alegaciones o una reconvención en el caso de, *Edward J. Fitzgerald III y otros vs. Corporación Colón Prieto vs. Consejo de Titulares Stella Maris y Otros, Civil Núm.: SJ2022CV08480.* Una parte puede presentar una reclamación contra una parte adversa a través del mecanismo de la reconvención.

8. Conforme al ordenamiento procesal vigente, existen dos tipos de reconvenciones: las permisibles y las compulsorias. *S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse*, 179 D.P.R. 322, 332 (2010). Las reconvenciones permisibles son aquellas reclamaciones que no surgen del mismo acto, omisión o evento que motivó la reclamación de la parte contra la que se presenta. La Regla 11.1 de Procedimiento Civil, regula lo concerniente a las reconvenciones compulsorias. Al respecto, dispone lo siguiente:

“ Una alegación contendrá por vía de reconvención cualquier reclamación que la parte que la formula tenga contra cualquier parte adversa al momento de notificar dicha alegación, *siempre que surja del acto, de la omisión o del evento que motivó la reclamación de la parte adversa* y no requiera para su adjudicación la presencia de terceros sobre quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicción...”

9. Por su parte, la Regla 11.2 de Procedimiento Civil, dispone que una reconvención es permisible cuando no surge del mismo acto, omisión o evento que motivó la reclamación de la parte contra la que se presenta. **El propósito de la reconvención permisible es evitar la multiplicidad de litigios al establecer un mecanismo para dilucidar todas las controversias comunes en una sola acción.** *Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E.*, 137 DPR 860, 867 (1995). (*Énfasis Nuestro*)

10. No obstante lo anterior, si este Honorable Tribunal determina que procede la desestimación de la reconvención presentada en el presente pleito, respetuosamente entendemos que se tendría que ordenar la desestimación del caso en su totalidad. Ello considerando que en el presente caso se intenta litigar asuntos y controversias relacionadas directa o indirectamente con la Demanda, *Edward J. Fitzgerald III y otros vs. Corporación Colón Prieto vs. Consejo de Titulares Stella Maris y Otros, Civil Núm.: SJ2022CV08480*, **donde se encuentran todas las**

partes indispensables incluidas, para atender todas las alegaciones y reclamos presentados en la demanda y la reconvención del caso de epígrafe.

11. Resolver lo contrario, provocaría inevitablemente determinaciones incompatibles y sería un acto contrario al principio de la economía procesal. **Como es sabido, nuestro Tribunal Supremo ha establecido claramente que no contribuye a la economía procesal el tener en dos (2) foros distintos de igual jerarquía (2) casos simultáneos que versan sobre la misma controversia abre la puerta a la posibilidad de resultados contradictorios**". *Rivera Schatz v. E.L.A.*, 191 DPR 470 (2014); *AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II*, 190 DPR 88, 89 (2014), citando a *M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud*, 186 DPR 159, 172 (2012). Véase *Vives Vázquez v. E.L.A.*, 142 DPR 117 (1996). Véase, además, R. Hernández Colón, *Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil*, 5ta ed., Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 3601, pág. 352. (Enfasis Nuestro)

POR TODO LO CUAL, se solicita, respetuosamente, de este Tribunal declare "Ha Lugar" la presente moción y en su consecuencia de por cumplida la orden del 14 de mayo de 2025 y ordene la desestimación de la totalidad del caso de epígrafe, para que los asuntos continúen siendo ventilados en la Demanda, *Edward J. Fitzgerald III y otros vs. Corporación Colón Prieto vs. Consejo de Titulares Stella Maris y Otros*, Civil Núm.: SJ2022CV08480; con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

SE CERTIFICA que en el día de hoy se presentó copia fiel y exacta de este escrito mediante el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

En Toa Baja, para San Juan, Puerto Rico a 21 de mayo de 2025

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.
2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 – 7922

f/Lcdo. Ernie E. Cabán Santiago
Abogado Núm.: 11837
E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com

f/ Lcda. Glendaly Molina Jorge
Abogada Núm.: 19600
E-mail: gmolinalaw@gmail.com